

일련번호 제2023-13-11호

한국가스공사 상임감사

부서주의

제 목 건설공사·건설엔지니어링 부실벌점 측정 소홀

관 계 부 서 ◆○ # ㉨◆본부 ◆▼▣♣부

조 치 부 서 ◆⊖○♣처 @★부

내 용

1. 업무 개요

◆○ # ㉨◆본부 ◆▼▣♣부는 「직제규정시행세칙」의 [별표2] ‘분장업무’에 따라 생산설비 및 공급설비 유지보수 업무를 담당하면서 유지보수 계획수립, 정비공사 등의 설계, 공무 및 감독업무 등을 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술 진흥법」 제53조 제1항에 따르면 발주청은 건설사업자가 건설공사 또는 건설엔지니어링을 성실하게 수행하지 아니하여 부실공사가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우 부실의 정도를 측정하여 벌점을 주도록 되어있다.

한편, 건설공사의 부실벌점 측정대상을 총공사비가 50억 원 이상인 토목공사로 규정하던 「건설기술진흥법 시행령」 제87조는 2019. 6. 25. 소규모 건설현장의 품질 및 안전관리가 소홀했던 점을 개선하기 위해 총 공사비나 총 용역비와 무관하게 부실벌점 측정대상을 모든 건설공사와 건설엔지니어링 용역으로 확대 되

도록 개정되었다.¹⁾

또한 국토교통부 「벌점제도 운영 매뉴얼」에는 벌점제도의 도입배경을 ‘부실한 안전, 시공·품질관리 등에 대해 책임이 있는 업체·건설 기술인에게 벌점을 부과하고 이를 통해 입찰참가자격 등에 불이익을 주어 공사가 안전하고 견실하게 시행되도록 관리하기 위함’으로 제시하고 있어, 발주자는 건설공사 시행중 부실시공 행위를 사전에 확인하고 시정조치를 유도하기 위해 부실벌점 측정제도를 활용할 수 있다.

따라서 ◆○#㉠◆본부 ◆▼▣♠부는 상기 법령에 따라 모든 건설공사와 건설엔지니어링 용역에 대해 반기별로 부실벌점 측정을 이행하여 해당공사의 품질 확보 및 안전관리를 제고해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆○#㉠◆본부 ◆▼▣♠부는 2020. 1. 1.부터 2022. 12. 31.까지 부실 측정 대상 건설공사 및 건설엔지니어링 용역을 【표 1】 과 같이 시행, 계약 관리하였다.

【표 1】 ◆○#㉠◆본부 ◆▼▣♠부 건설공사, 건설엔지니어링 부실벌점 측정현황

(단위: 원, 부가세 별도)

순번	공사(용역)명	구분	계약금액	계약상대자	공사(용역)기간	측정일자	측정여부
1	◆○#㉠◆본부 태풍 피해 복구 긴급공사	공사	*,***,***	♠⊗⊙●	2020.09.23.~ 2020.09.14	-	X
2	◆○#㉠◆본부 직원 근무환경 개선공사	공사	***,***,***	○⊗●◆ ▲■▽	2021.02.16.~ 2021.05.17	-	X
3	◆○#㉠◆본부 접근로 및 지지대 설치 전문공사	공사	**,***,***	△◆▣□ △◆◆△	2021.08.02.~ 2021.10.31	-	X
4	◆○#㉠◆본부 ◆⊖~⊙▣ 구간 배관 보강공사	공사	***,***,***	♡⊗⊙▲ ♠●▼#	2021.10.07.~ 2022.01.06	-	X

1) 출처: 「건설기술 진흥법 시행령」(대통령령 제29918호, 2019. 6. 25., 일부개정)의 개정이유 및 주요내용

순번	공사(용역)명	구분	계약금액	계약상대자	공사(용역)기간	측정 일자	측정 여부
5	◆○#㉔◆본부 직장 ◇□▣♠ ●▣◎⊗ 건축공사	공사	***,***,***	▽□○@ #㉔★♠	2022.08.11.~ 2022.11.10	-	X
6	◆○#㉔◆본부 직장 ◇□▣♠ ●▣◎⊗ 실시설계 용역	용역	** ,***,***	▼■□☆ ▽●■△♠⊖ ◇■	2022.04.18.~ 2022.06.16.	-	X

※ 출처: 감사 제출자료 및 확인서(건설공사, 건설엔지니어링 용역 부실별점 측정의 건)

그런데 동부서는 ‘◆○#㉔◆본부 태풍 피해 복구 긴급공사’ 등 총 6건의 건설공사와 건설엔지니어링 용역에 대해 부실별점 측정을 미시행하여 건설기술진흥법 시행령을 준수하지 아니하였다.

그 결과 부실별점 측정이 누락된 건설공사나 건설엔지니어링 용역에 대해 부실발생 여부가 확인되지 않아 해당 건설시공사의 이력관리가 불가능 실정이며, 별점 제도를 통해 부실시공 행위를 사전에 확인하여 시정조치를 유도할 수 있는 기회를 상실하게 되었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆○#㉔◆본부 ◆▼▣♠부는 법규 개정내용을 인지하지 못하여 50억 원 이상에 해당되는 경상정비공사에 대해서만 부실별점을 측정 관리하였고, 향후 부실별점 측정관리 담당을 업무분장에 지정하여 부실별점 측정관리를 시행할 계획이라고 하였다.

조치할 사항

◆⊖○♣처장은 건설공사 및 건설엔지니어링 용역에 대해 「건설기술 진흥법」에

따른 부실벌점 측정을 소홀히 한 담당부서에 주의 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

[관련부서]

◆○#☞◆본부 ◆▼☐♠부 (부서주의)